



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **CHARLES KLAU, SH alias CHA;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 13 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.014/RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 06 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao I sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 15 Januari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 02 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 27 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum YESAYA DAE PANIE, SH, yang beralamat di Jalan Lekunik No.- Baa Rote Ndao-Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Surat Kuasa No. 05/Pid-Sus/II/2015 tertanggal 12 Pebruari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 3/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Rno tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2015/PN Rno tanggal 29 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES KLAU, SH** bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga dengan korban luka berat yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHARLES KLAU, SH** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak;
 - ⇒ 1 (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merek;
 - ⇒ 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang ± 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya uraian unsur pasal 65 ayat (1) KUHP tentang pembarengan dalam perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri adalah sangat tidak tepat, karena perbuatan pidana yang merupakan perbuatan pembarengan apabila dalam suatu perbuatan dapat mengakibatkan beberapa tindak pidana yang oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu seharusnya diterapkan pasal 64 KUHP yang unsur pasalnya adalah suatu perbuatan yang berlanjut artinya terdakwa hanya hanya melakukan satu jenis perbuatan pidana terhadap saksi korban adalah kekerasan atau penganiayaan secara fisik;

2. Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti diterapkan unsur pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai perbuatan pidana pembarengan dalam dalam perkara ini;
3. Dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi pebuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan pasal 64 KUHP ingin menegaskan jika perbuatan-perbuatan yang dilakukan masing-masing adalah termasuk dalam kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana saja dan jika berbeda-beda maka diterapkan pidana pokok yang paling berat;
2. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 64 KUHP diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terbukti bahwa perbuatan terdakwa masing-masing merupakan tindak pidana kejahatan dengan pidana pokok sejenis yang bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak sehingga antara perbuatan pertama dan perbuatan-perbuatan berikutnya dari terdakwa adalah tidak saling berhubungan sehingga merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Huruf a ke 2 KUHP;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya dan menerima dan mempertimbangkan semua tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa CHARLES KLAU, SH Alias CHA yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Novita Paulin Zacharias (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Februari 2014 s/d hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban Rafi Zacharias di Tondau, RT. 014/RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana perbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Rafi Zacharias yang merupakan anak dari Ferderika Zacharias (adik kandung dari saksi Novita Paulin Zacharias), perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2012 saat saksi Novita Paulin Zacharias bertemu dengan Paulina Zacharias di rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dimana saat itu Paulina Zacharias mengatakan kepada saksi Korban Rafi Zacharias "itu Rafi Zacharias lu pung mama besar, pi sudah lu tinggal di rumahnya mama besar" (Rafi Zacharias, Itu kakak ibumu, kamu pergi tinggal sama kakak ibu mu itu)', kemudian Novita Paulin Zacharias bertanya kepada saksi korban "Rafi Mau tinggal sama mama Novi" dan dijawab oleh saksi korban "Iya", selanjutnya sejak saat itu saksi korban Rafi Zacharias yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Friedrika Zacharias (adik kandung dari istri terdakwa) tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias serta anak-anak mereka sampai dengan saat ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan februari 2014 saat saksi korban memanjat jendela rumah dan hendak bermain diluar rumah, Novita Paulin Zacharias dengan menggunakan tangannya memukul secara berulang kali pada kaki dan tangan korban dimana terdakwa melakukan hal tersebut didalam rumah, Selanjutnya masih dalam bulan Februari 2014 saat saksi korban merusak pintu lemari pakaian, saksi Novita Paulin Zacharias yang emosi memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah dibelah memukul tangan dan kaki saksi korban secara berulang-ulang kali hingga korban luka dan kesakitan;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2014 saat saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias untuk memotong/membelah kayu di Belakang Dapur rumah terdakwa, akan tetapi saksi korban tidak menyahut panggilan tersebut, sehingga saat itu saksi korban datang terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang ada di tempat tersebut dan mengayunkan kayu tersebut ke arah badan korban mengenai tangan dan sekujur tubuh korban, sehingga korban mengalami luka di sekujur tubuh;

Bahwa kemudian pada bulan April 2014, saksi Novita Paulin Zacharias yang bertanya kepada saksi korban, siapa yang mengambil makanan tanpa memberitahu saksi Novita Paulin Zacharias akan tetapi saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa marah lalu memukul bibir korban dan jari tangan korban menggunakan tangan dan kayu, dimana saat itu terdakwa kembali dari kantor dan ikut bertanya kepada saksi korban namun tidak dijawab sehingga Terdakwa langsung menendang pantat/ Bokong saksi korban, hingga korban kesakitan dan mengalami bengkak di bokong/pantat;

Bahwa selain memukul saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu, terdakwa juga memukul terdakwa ayaman 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda dengan panjang sekitar 60 cm secara berulang-ulang dan mencubit telinga saksi korban.

Bahwa terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias kembali lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafi Zacharias secara terus menerus dalam waktu yang tidak tentu (tidak diingat lagi) setelah bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2014.kamagun.2014.1 Bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober

2014 sekitar jam 19.00 Wita Bulan Oktober 2014, dengan cara yang sama alasan yang sama, serta tempat-tempat yang sama, dengan menggunakan tangan, kaki, kayu, lidi yang dianyam, serta Hamar (palu) disekujur tubuh korban, dimana perbuatan yang terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias yang dilakukan didalam rumah disaksikan juga oleh saksi Vicky Yosias Zacharias dan saksi Farel Lodiana Klau, sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias diluar rumah dilihat oleh saksi Rita Tulle;

Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita, saat saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu sedang memberikan makan kepada anaknya, saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu mendengar korban sedang menangis dan berteriak minta tolong dari dalam satu kamar tidur rumah terdakwa dan saksi Charles Klau, SH, sehingga saksi Selfina kemudian memberitahukan kepada saksi Endang Sidin untuk bersama-sama mengecek ke rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saat saksi Endang Sidin dan saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu datang, saksi korban kemudian membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya dengan berkata kepada saksi Endang Sidin "Tanta Tolong Beta do, Be Lapar" (Tante Tolong saya dulu, saya lapar), mendengar hal tersebut dan melihat kondisi saksi korban, saksi Endang Sidin kemudian bertanya kepada korban "Adi Siapa yang bikin begini, siapa yang pukul lu (kamu)" kemudian korban menjawab "Mama (Saksi Novita Paulin Zacharias) dan Bapa (terdakwa) yang pukul", kemudian saksi Endang Sidin bertanya lagi "ini bibir siapa yang bikin begini" dan dijawab Mama yang pukul pakai piring" lalu saksi Endang bertanya lagi "siapa yang pukul ini tangan bisa begini" dan dijawab oleh korban "Mama (saksi Novita Paulin Zacharias) yang pukul" lalu ditanya lagi "Pukul pakai apa" dijawab oleh korban "Pukul pakai hamar", selanjutnya saksi Endang bertanya lagi "ini tangan yang satu siapa yang bikin begini" dan dijawab korban "Bapak (terdakwa) yang pukul", kemudian saksi Endang bertanya lagi, Kalau Bapa dan Mama pukul kenapa adi sonde (Tidak berteriak" dan dijawab korban kalau ada orang nanti mama (saksi Novita Paulin Zacharias) kasih masuk adik dilemari atau di sokal", mendengar hal tersebut saksi endang sidin kemudian berkata "Adi Tenang nanti beta (saya) Tolong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pengadu selanjutnya saksi Endang Sidin melaporkan ke Polsek Lobalain dan menghubungi saksi Jefri Tadak selaku ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut serta saksi Endang Sidin bersama-sama anggota dari Polsek Lobalain pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan dan mengecek keadaan saksi korban namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa korban berada di Lole, Rote Ndao, namun setelah dilakukan pengeledahan, korban ditemukan terkunci didalam lemari olympic warna kuning gading di dalam kamar rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias, saksi korban RAFI ZACHARIAS merasakan sakit pada seluruh tubuh, luka pada jari tangan kiri dan kanan, luka pada hidung, bengkak pada dahi, bengkak pada pantat dan luka pada tangan kiri, dimana hal tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00 wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran Delirium yaitu keadaan gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang menghayal;
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan :
 - Benjolan sebesar telur ayam kampung, di dahi kanan disertai luka-luka warna merah gelap merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul;
 - Pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah. Disebabkan trauma benda tumpul;
 - Luka kering pada pangkal hidung, telah terjadi pertumbuhan tulang baru / perkapuran (CALLUS) disebabkan trauma benda tumpul;
 - Mulut ada parutan luka di bibir atas dan bawah; disebabkan trauma benda tumpul dan bentuk bibir korban tidak beraturan (cacat);
 - Kedua tangan bengkok dan kaku disertai bengkak; merupakan siksaan lama hingga mengakibatkan cacat pada jari tangan korban;
 - Kedua lutut bengkok; terdapat bekas pukulan diakibatkan oleh siksaan berupa pukulan disertai dengan gisi kurang hingga korban tidak dapat berjalan dengan normal dan berdiri;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;

- Kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka lama; yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
- Pada daerah bokong bengkak; diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

3. Hasil Rontgen ditemukan :

- Kepala dalam batas normal;
- Tangan: retakan jari tengah tangan kanan dan kiri yang sudah terbentuk perkapuran (CALLUS);
- Lutut: bengkak merupakan trauma benda tumpul;
- Bokong: dalam batas normal;

4. Korban diobati dan dirawat;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur Tujuh tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan sebesar telur ayam kampung di dahi kanan disertai luka-luka lecet, pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah, luka kering pada pangkal hidung, mulut ada parutan, luka dibibir atas dan bawah, luka-luka lecet pada tangan kiri bagian dalam dan luar, kedua tangan dan jari-jari kaku dan bengkok disertai bengkak, kedua lutut bengkak, kedua kaki terdapat luka-luka lecet, kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka-luka lama, pada daerah bokong bengkak, sebab luka karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat

- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga jo pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CHARLES KLAU, SH alias CHA yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Novita Paulin Zacharias (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sehingga mengakibatkan luka berat, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. peradilan. beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Rafi Zacharias yang masih berusia 6 (enam) tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 5314031404110066 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jermias Lusi, S.Pd Selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2012 saat saksi Novita Paulin Zacharias bertemu dengan Paulina Zacharias di rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dimana saat itu Paulina Zacharias mengatakan kepada saksi Korban Rafi Zacharias "itu Rafi Zacharias lu pung mama besar, pi sudah lu tinggal di rumahnya mama besar" (Rafi Zacharias, Itu kakak ibumu, kamu pergi tinggal sama kakak ibu mu itu)', kemudian Novita Paulin Zacharias bertanya kepada saksi korban "Rafi Mau tinggal sama mama Novi" dan dijawab oleh saksi korban "Iya", selanjutnya sejak saat itu saksi korban Rafi Zacharias yang adalah anak dari Ferderika Zacharias (adik kandung dari istri terdakwa) tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias serta anak-anak mereka sampai dengan saat ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan februari 2014 saat saksi korban memanjat jendela rumah dan hendak bermain diluar rumah, Novita Paulin Zacharias dengan menggunakan tangannya memukul secara berulang kali pada kaki dan tangan korban dimana terdakwa melakukan hal tersebut didalam rumah, Selanjutnya masih dalam bulan Februari 2014 saat saksi korban merusak pintu lemari pakaian, saksi Novita Paulin Zacharias yang emosi memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah dibelah memukul tangan dan kaki saksi korban secara berulang-ulang kali hingga korban luka dan kesakitan;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2014 saat saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias untuk memotong/membelah kayu di Belakang Dapur rumah terdakwa, akan tetapi saksi korban tidak menyahut panggilan tersebut, sehingga saat itu saksi korban datang terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang ada di tempat tersebut dan mengayunkan kayu tersebut ke arah badan korban mengenai tangan dan sekujur tubuh korban, sehingga korban mengalami luka di sekujur tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian pada bulan April 2014, saksi Novita Paulin Zacharias yang bertanya kepada saksi korban, siapa yang mengambil makanan tanpa memberitahu saksi Novita Paulin Zacharias akan tetapi saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa marah lalu memukul bibir korban dan jari tangan korban menggunakan tangan dan kayu, dimana saat itu terdakwa kembali dari kantor dan ikut bertanya kepada saksi korban namun tidak dijawab sehingga Terdakwa langsung menendang pantat/ Bokong saksi korban, hingga korban kesakitan dan mengalami bengkak di bokong/pantat;

Bahwa selain memukul saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu, terdakwa juga memukul terdakwa ayaman 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda dengan panjang sekitar 60 cm secara berulang-ulang dan mencubit telinga saksi korban;

Bahwa terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias kembali lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafi Zacharias secara terus menerus dalam waktu yang tidak tentu (tidak diingat lagi) setelah bulan April 2014, bulan Juni 2014, Bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita Bulan Oktober 2014, dengan cara yang sama alasan yang sama, serta tempat-tempat yang sama, dengan menggunakan tangan, kaki, kayu, lidi yang dianyam, serta Hamar (palu) disekujur tubuh korban, dimana perbuatan yang terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias yang dilakukan didalam rumah disaksikan juga oleh saksi Vicky Yosias Zacharias dan saksi Farel Lodiana Klau, sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias diluar rumah dilihat oleh saksi Rita Tulle;

Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita, saat saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu sedang memberikan makan kepada anaknya, saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu mendengar korban sedang menangis dan berteriak minta tolong dari dalam satu kamar tidur rumah terdakwa dan saksi Charles Klau, SH, sehingga saksi Selfina kemudian memberitahukan kepada saksi Endang Sidin untuk bersama-sama mengecek ke rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saat saksi Endang Sidin dan saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu datang, saksi korban kemudian membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya dengan berkata kepada saksi Endang Sidin "Tanta Tolong Beta do, Be Lapar" (Tante Tolong saya dulu, saya lapar), mendengar hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban, saksi Endang Sidin kemudian bertanya kepada korban "Adi Siapa yang bikin begini, siapa yang pukul lu (kamu)" kemudian korban menjawab "Mama (Saksi Novita Paulin Zacharias) dan Bapa (terdakwa) yang pukul", kemudian saksi Endang Sidin bertanya lagi "ini bibir siapa yang bikin begini" dan dijawab Mama yang pukul pakai piring" lalu saksi Endang bertanya lagi "siapa yang pukul ini tangan bisa begini" dan dijawab oleh korban "Mama (saksi Novita Paulin Zacharias) yang pukul" lalu ditanya lagi "Pukul pakai apa" dijawab oleh korban "Pukul pakai hamar", selanjutnya saksi Endang bertanya lagi "ini tangan yang satu siapa yang bikin begini" dan dijawab korban "Bapak (terdakwa) yang pukul", kemudian saksi Endang bertanya lagi, Kalau Bapa dan Mama pukul kenapa adi sonde (Tidak berteriak" dan dijawab korban kalau ada orang nanti mama (saksi Novita Paulin Zacharias) kasih masuk adik dilemari atau di sokal", mendengar hal tersebut saksi endang sidin kemudian berkata "Adi Tenang nanti beta (saya) Tolong;

Bahwa benar selanjutnya saksi Endang Sidin melaporkan ke Polsek Lobalain dan menghubungi saksi Jefri Tadak selaku ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut serta saksi Endang Sidin bersama-sama anggota dari Polsek Lobalain pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan dan mengecek keadaan saksi korban namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa korban berada di Lole, Rote Ndao, namun setelah dilakukan pengeledahan, korban ditemukan terkunci didalam lemari olympic warna kuning gading di dalam kamar rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias, saksi korban RAFI ZACHARIAS merasakan sakit pada seluruh tubuh, luka pada jari tangan kiri dan kanan, luka pada hidung, bengkak pada dahi, bengkak pada pantat dan luka pada tangan kiri, dimana hal tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00 wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran Delirium yaitu keadaan gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang menghayal;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pemeriksaan luar, ditemukan :

- Benjolan sebesar telur ayam kampung, di dahi kanan disertai luka-luka warna merah gelap merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul;
- Pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah. Disebabkan trauma benda tumpul;
- Luka kering pada pangkal hidung, telah terjadi pertumbuhan tulang baru / perkapuran (CALLUS) disebabkan trauma benda tumpul;
- Mulut ada parutan luka di bibir atas dan bawah; disebabkan trauma benda tumpul dan bentuk bibir korban tidak beraturan (cacat);
- Kedua tangan bengkok dan kaku disertai bengkok; merupakan siksaan lama hingga mengakibatkan cacat pada jari tangan korban;
- Kedua lutut bengkok; terdapat bekas pukulan diakibatkan oleh siksaan berupa pukulan disertai dengan gisi kurang hingga korban tidak dapat berjalan dengan normal dan berdiri.
- Kedua kaki terdapat luka lecet; merupakan luka lama yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
- Kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka lama; yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
- Pada daerah bokong bengkok; diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

3. Hasil Rontgen ditemukan :

- Kepala dalam batas normal;
- Tangan: retakan jari tengah tangan kanan dan kiri yang sudah terbentuk perkapuran (CALLUS);
- Lutut: bengkok merupakan trauma benda tumpul;
- Bokong: dalam batas normal;

4. Korban diobati dan dirawat;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur Tujuh tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan sebesar telur ayam kampung di dahi kanan disertai luka-luka lecet, pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah, luka kering pada pangkal hidung, mulut ada parutan, luka dibibir atas dan bawah, luka-luka lecet pada tangan kiri bagian dalam dan luar, kedua tangan dan jari-jari kaku dan bengkok disertai bengkok, kedua lutut bengkok, kedua kaki terdapat luka-luka lecet, kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.terdakwa dengan jidinya terdapat luka-luka lama, pada daerah bokong bengkak, sebab luka karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN Anak jo pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa CHARLES KLAU, SH alias CHA yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Novita Paulin Zacharias (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Rafi Zacharias yang masih berusia 6 (enam) tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 5314031404110066 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jermias Lusi, S.Pd Selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2012 saat saksi Novita Paulin Zacharias bertemu dengan Paulina Zacharias di rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dimana saat itu Paulina Zacharias mengatakan kepada saksi Korban Rafi Zacharias "itu Rafi Zacharias lu pung mama besar, pi sudah lu tinggal di rumahnya mama besar" (Rafi Zacharias, Itu kakak ibumu, kamu pergi tinggal sama kakak ibu mu itu)', kemudian Novita Paulin Zacharias bertanya kepada saksi korban "Rafi Mau tinggal sama mama Novi" dan dijawab oleh saksi korban "Iya", selanjutnya sejak saat itu saksi korban Rafi Zacharias yang adalah anak dari Ferderika Zacharias (adik kandung dari istri terdakwa) tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias serta anak-anak mereka sampai dengan saat ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan februari 2014 saat saksi korban memanjat jendela rumah dan hendak bermain diluar rumah, Novita Paulin Zacharias dengan menggunakan tangannya memukul secara berulang kali pada kaki dan tangan korban dimana terdakwa melakukan hal tersebut didalam rumah, Selanjutnya masih

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno



putusan. dalam bulan Februari 2014 saat saksi korban merusak pintu lemari pakaian,

Bahwa terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias kembali lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafi Zacharias secara terus menerus dalam waktu yang tidak tentu (tidak diingat lagi) setelah bulan April 2014, bulan Juni 2014, Bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita Bulan Oktober 2014, dengan cara yang sama alasan yang sama, serta tempat-tempat yang sama, dengan menggunakan tangan, kaki, kayu, lidi yang dianyam, serta Hamar (palu) disekujur tubuh korban, dimana perbuatan yang terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias yang dilakukan didalam rumah disaksikan juga oleh saksi Vicky Yosias Zacharias dan saksi Farel Lodiana Klau, sedangkan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Novita Paulin Zacharias diluar rumah dilihat oleh saksi Rita Tulle;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita, saat saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu sedang memberikan makan kepada anaknya, saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu mendengar korban sedang menangis dan berteriak minta tolong dari dalam satu kamar tidur rumah terdakwa dan saksi Charles Klau, SH, sehingga saksi Selfina kemudian memberitahukan kepada saksi Endang Sidin untuk bersama-sama mengecek ke rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saat saksi Endang Sidin dan saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu datang, saksi korban kemudian membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya dengan berkata kepada saksi Endang Sidin "Tante Tolong Beta do, Be Lapar" (Tante Tolong saya dulu, saya lapar), mendengar hal tersebut dan melihat kondisi saksi korban, saksi Endang Sidin kemudian bertanya kepada korban "Adi Siapa yang bikin begini, siapa yang pukul lu (kamu)" kemudian korban menjawab "Mama (Saksi Novita Paulin Zacharias) dan Bapa (terdakwa) yang pukul", kemudian saksi Endang Sidin bertanya lagi "ini bibir siapa yang bikin begini" dan dijawab Mama yang pukul pakai piring" lalu saksi Endang bertanya lagi "siapa yang pukul ini tangan bisa begini" dan dijawab oleh korban "Mama (saksi Novita Paulin Zacharias) yang pukul" lalu ditanya lagi "Pukul pakai apa" dijawab oleh korban "Pukul pakai hamar", selanjutnya saksi Endang bertanya lagi "ini tangan yang satu siapa yang bikin begini" dan dijawab korban "Bapak (terdakwa) yang pukul", kemudian saksi Endang bertanya lagi, Kalau Bapa dan Mama pukul kenapa adi sonde (Tidak berteriak" dan dijawab korban kalau ada orang nanti mama (saksi Novita Paulin Zacharias) kasih masuk adik dilemari atau di sokal", mendengar hal tersebut saksi Endang Sidin kemudian berkata "Adi Tenang nanti beta (saya) Tolong;

Bahwa benar selanjutnya saksi Endang Sidin melaporkan ke Polsek Lobalain dan menghubungi saksi Jefri Tadak selaku ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut serta saksi Endang Sidin bersama-sama anggota dari Polsek Lobalain pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan dan mengecek keadaan saksi korban namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa korban berada di Lole, Rote Ndao, namun setelah dilakukan pengeledahan, korban ditemukan terkunci didalam lemari olympic warna kuning gading di dalam kamar rumah terdakwa;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banua akibat peristiwa Terakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias, saksi korban RAFI ZACHARIAS merasakan sakit pada seluruh tubuh, luka pada jari tangan kiri dan kanan, luka pada hidung, bengkak pada dahi, bengkak pada pantat dan luka pada tangan kiri, dimana hal tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00 wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran Delirium yaitu keadaan gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang menghayal;

2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan :

- Benjolan sebesar telur ayam kampung, di dahi kanan disertai luka-luka warna merah gelap merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul;
- Pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah. Disebabkan trauma benda tumpul;
- Luka kering pada pangkal hidung, telah terjadi pertumbuhan tulang baru / perkapuran (CALLUS) disebabkan trauma benda tumpul;
- Mulut ada parutan luka di bibir atas dan bawah; disebabkan trauma benda tumpul dan bentuk bibir korban tidak beraturan (cacat);
- Kedua tangan bengkok dan kaku disertai bengkak; merupakan siksaan lama hingga mengakibatkan cacat pada jari tangan korban;
- Kedua lutut bengkak; terdapat bekas pukulan diakibatkan oleh siksaan berupa pukulan disertai dengan gisi kurang hingga korban tidak dapat berjalan dengan normal dan berdiri.
- Kedua kaki terdapat luka lecet; merupakan luka lama yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
- Kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka lama; yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
- Pada daerah bokong bengkak; diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

3. Hasil Rontgen ditemukan;

- Kepala dalam batas normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk perkapuran (CALLUS);

- Lutut : bengkak merupakan trauma benda tumpul;
- Bokong : dalam batas normal;

4. Korban diobati dan dirawat;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur Tujuh tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan sebesar telur ayam kampung di dahi kanan disertai luka-luka lecet, pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah, luka kering pada pangkal hidung, mulut ada parutan, luka dibibir atas dan bawah, luka-luka lecet pada tangan kiri bagian dalam dan luar, kedua tangan dan jari-jari kaku dan bengkak disertai bengkak, kedua lutut bengkak, kedua kaki terdapat luka-luka lecet, kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka-luka lama, pada daerah bokong bengkak, sebab luka karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN Anak jo pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RAFI ZACHARIAS** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menganiaya saksi korban adalah terdakwa Charles Klau, S.H;
- Bahwa kejadiannya di rumah terdakwa di jalan Rt/Rw 014/005 Kelurahan Metina, Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi korban tinggal bersama terdakwa;
- Bahwa saksi korban tinggal dengan terdakwa sejak tahun 2011;
- Bahwa sebelum tinggal dengan terdakwa saksi korban tinggal bersama dengan oma Kupang di Kupang;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil saksi korban untuk tinggal bersama

terdakwa adalah isteri dari terdakwa yang bernama Novi Zakarias;

- Bahwa saksi korban memanggil isteri terdakwa dengan panggilan Mama Besar (kakak dari Ibu saksi);
- Bahwa yang tinggal bersama terdakwa dirumahnya yakni Isteri terdakwa Novi Zakarias, Vicky Yosias Zacharias, Farel Lodiana Klau dan saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 saksi korban berdiri diri di jendela kamar dan saksi korban berteriak meminta tolong kepada mama-mama yang ada di dekat rumah untuk membantu saksi korban keluar dari rumahnya terdakwa;
- Bahwa saksi korban berteriak karena saksi korban sudah tidak bisa tahan sakit lagi;
- Bahwa saksi korban mau keluar dari rumahnya terdakwa karena terdakwa sering memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan beberapa lidi yang di kumpul dan diikat jadi satu, menendang saya menggunakan sepatu, memukul testa saya, mencubit telinga saksi korban;
- Bahwa terdakwa sering memukul saksi korban dengan lidi;
- Bahwa terdakwa memukul dengan lidi di bagian jari dan dibagian belakang badan;
- Bahwa Terdakwa sering mencubit saksi korban di bagian telinga;
- Bahwa saksi korban sekarang tinggal dengan Opa Yakop Zacharias;
- Bahwa terdakwa memberi makan saksi korban dengan sayur dan ikan kadang-kadang saksi korban diberi makan nasi dicampur dengan air;
- Bahwa saksi korban tidur dengan kaka Vicky Zacharias;
- Bahwa saksi korban tidur di tempat tidur menggunakan kasur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan yang terkepal untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasa sakit saat di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa di luar daerah maka saksi korban dengan kaka Vicky Zacharias dirumah dan yang memberi makan saksi korban adalah kaka Vicky Zacharias;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban tidak menyapu rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli baju untuk saksi korban;
- Bahwa Polisi mengeledah rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa Terdakwa sedang dikantor saat Polisi melakukan pengeledahan;
- Bahwa yang ada dirumah saat Polisi mengeledah adalah Isteri Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban saat pengeledahan disembunyikan oleh Isteri Terdakwa (terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam lemari pakaian;
- Bahwa yang menyuruh saksi korban masuk dalam lemari pakaian adalah Isteri Terdakwa;
- Bahwa baru 1 (satu) kali saksi korban dimasukan dalam lemari pakaian;
- Bahwa didalam lemari ada pakaian yang digantung;
- Bahwa saksi korban susah bernapas saat didalam lemari pakaian;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi korban tidak dilihat oleh Isteri terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa menendang saksi korban, saksi korban langsung jatuh;
- Bahwa terdakwa juga memukul Vicky sedangkan Farel tidak di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah tempeleng saksi korban;
- Bahwa akibat tendangan terdakwa saksi korban mengalami bengkak di bagian belakang;
- Bahwa terdakwa yang menganyam lidi;
- Bahwa terdakwa menganyam lidi untuk memukul bila salah;
- Bahwa terdakwa sering memukul Vicky Zacharias;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan terdakwa mulai memukul;
- Bahwa terdakwa sering sekali memukul saksi korban baik didalam rumah maupun di luar rumah;
- Bahwa setelah di pukul Isteri terdakwa, terdakwa mengobati luka-luka saksi korban;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa setelah saksi korban di pukul dengan hamer/palu oleh isteri terdakwa, Terdakwa yang mengobati luka saksi korban dengan cara mengompres menggunakan air panas;

- Bahwa terdakwa menggunakan obat merah untuk mengobati luka saksi korban;
- Bahwa dalam satu hari terdakwa memberi saksi korban makan 2 (dua) kali yakni siang hari dan malam hari;
- Bahwa Saksi korban tidak mau tinggal bersama terdakwa lagi;
- Bahwa saksi korban tidak mau tinggal dengan terdakwa karena saksi korban takut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi korban menyayangi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SELFINA DAMARIS TOMASUI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Charles Klau, SH;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 wita saksi sementara menjaga dan memberi makan anak dari tetangga saksi kemudian saksi mendengar saksi korban menanggis sambil meminta tolong dan membuka jendela kamar, lalu saksi bersama beberapa ibu mendekat kearah jendela dan melihat banyak bekas luka di bagian wajah saksi korban. Karena saksi korban mau keluar dari jendela sehingga kami mencegahnya lalu saksi lari menuju rumah Ibu Endang Sidin dan memberitahunya serta meminta tolong untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi, Ibu Endang bersama saksi kembali ke rumah terdakwa kemudian ibu Endang mengambil gambar saksi korban dari jendela lalu ibu Endang ke kantor Polisi;
- Bahwa sebelum tanggal 16 Oktober 2014 saksi tidak tahu kalau korban tinggal dirumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melihat dari jendela yakni saksi, Ibu Poli, Ibu Argentina Mandala dan Ibu Eny;

- Bahwa yang tinggal di rumah terdakwa adalah terdakwa dan Isteri, korban, kakak perempuan dan kakak laki-lakinya;
- Bahwa sewaktu saksi tanya siapa yang menyebabkan luka-luka di bagian wajahnya dijawab terdakwa dan Isterinya yang memukulnya;
- Bahwa bagian wajah saksi korban yang ada luka yakni bibir dan batang hidung;
- Bahwa bagian yang luka pada wajah saksi korban sudah diobati dengan kapok yang ditaruh dengan obat merah;
- Bahwa hanya saksi korban yang ada dalam rumah itu saat meminta tolong;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bermain di luar bersama anak-anak tetangga;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bermain di luar rumah;
- Bahwa di bagian bibir dan hidung ada ditemplei kapok dan obat merah;
- Bahwa terdakwa dan isterinya sudah memiliki 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi Korban tinggal dengan terdakwa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah kerumah terdakwa untuk ibadat selain itu saksi tidak pernah kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk dalam rumah terdakwa saat pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa selang waktu antara saksi melihat korban di jendela dan pengeledahan sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi korban di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tahu dari cerita tetangga kalau Polisi membawa saksi korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa sejak kejadian tanggal 16 Oktober 2014 baru kali ini bertemu lagi dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk saksi korban di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi lihat kondisi korban saat itu lemas;
- Bahwa saksi lihat di badan saksi korban banyak luka, ada yang di jari, hidung, bibir;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menanyakan ke saksi korban, saksi korban mengatakan bahwa isteri dari terdakwa yang melakukan penganiayaan;

- Bahwa sekitar 4 (empat) meter jarak rumah saya dengan rumah terdakwa;
- Bahwa banyak orang yang menonton saat polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **ENDANG SIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Charles Kalau S.H;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 wita saksi diberitahu oleh Selfina Damaris untuk menolong saksi korban serta meminta tolong untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi, lalu kami bersama-sama ke rumah terdakwa melihat saksi korban kemudian saksi mengambil gambar saksi korban dengan kamera dari jendela lalu saksi pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tahu saksi korban tinggal di rumah terdakwa, sebenarnya dari dulu tetangga sudah tahu kalau terdakwa bersama isteri sering menganiaya korban hanya para tetangga takut untuk menjadi saksi dan bukti belum cukup untuk dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi korban 2 (dua) kali yang pertama saksi bertemu kondisi korban sehat, kali ke dua bertemu di kiosnya Pak Okto Balukh saksi lihat di kepalanya sudah ada luka sehingga saksi bertanya ke Pak Okto Balukh kenapa dengan anak ini lalu dijawab kalau saksi korban sering di pukul oleh orang tuanya dan tanggal 16 Oktober 2014 kali ketiga saksi bertemu saat pengeledahan, tubuh saksi korban banyak terdapat luka dan tidak bisa jalan kemudian di gendong oleh Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

Bahwa saat ini saksi korban sedang bermain didepan kiosnya pak Okto Balukh dan saksi tanya dimana orang tuanya, saksi korban mengatakan kalau orangtuanya ada ke Kupang lalu saya tanya siapa yang buat luka di jawab saksi korban kalau di pukul oleh terdakwa dan isterinya sehingga saksi berpesan di korban untuk memberitahu orangtuanya untuk tidak memukulnya lagi;

- Bahwa saksi yang melapor ke Polisi sehingga Polisi melakukan Pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa RT juga hadir saksi yang memberitahukan ke RT;
- Bahwa saat Polisi datang untuk melakukan pengeledahan dirumah sudah ada isteri Terdakwa sedangkan terdakwa di kantor;
- Bahwa awalnya isteri terdakwa tidak mengijinkan untuk melakukan pengeledahan rumahnya dengan alasan saksi korban sudah dipulangkan ke kampungnya di Lole lalu karena didesak terus menerus sehingga isteri terdakwa memperbolehkan dilakukan pengeledahan, Polisi mencari saksi korban di dalam rumah tidak ada lalu isteri terdakwa mengatakan bahwa cari di loteng sehingga polisi mencarinya namun tidak menemukannya lalu saksi cari di sokar (tempat penyimpanan beras) tidak ada kemudian saksi lihat lemari bagian pintunya ada terbuka sehingga saksi membuka pintu lemari dan melihat saksi korban didalam yang di bungkus di kasur tipis kemudian Polisi membuka kasur itu dan mengendong saksi korban keluar dari rumahnya menuju ke Rumah sakit untuk mendapat perawatan;
- Bahwa di tubuh saksi korban banyak terdapat luka. Luka yang masih basah saat pengeledahan didaerah bibir, atas hidung dan tangan. Saksi korban tidak bisa jalan ketika di tanya kenapa tidak bisa jalan? Saksi korban mengatakan kalau terdakwa menendangnya di belakang;
- Bahwa saksi melihat kondisi kamar korban sangat tidak layak untuk di tempati manusia karena kotor, tidak diatur dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke saksi korban apakah sering dikunci dalam lemari dan saksi korban mengatakan kalau ada tamu, Isteri terdakwa sering mengunci saksi korban di dalam lemari;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi pernah tanya ke saksi korban kenapa tidak bermain di halaman rumah dan dijawab kalau isteri Terdakwa tidak memperbolehkannya;

- Bahwa saksi korban pernah cerita kalau tiap hari Isteri terdakwa sering memukulnya;
- Bahwa saksi korban tinggal dengan terdakwa dari tahun 2012;
- Bahwa Keseharian terdakwa, terdakwa sangat tertutup dan tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keluarga yakni hubungan bapa besar dan keponakan karena isteri terdakwa adalah kakak dari mamanya saksi korban;
- Bahwa Ibunya saksi korban sekarang sementara menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa sekarang saksi korban tinggal dengan opanya Yap Zacharias;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 16 Oktober 2014 saksi pernah dengar cerita dari tetangga bahwa ada anak-anak di rumahnya terdakwa yang sering di pukul sehingga saksi pernah ingin membuktikan dan pada bulan Agustus 2014 saat saksi lewat di samping rumah terdakwa saksi mendengar ada suara anak-anak yang menanggis. Menurut cerita tetangga sebelum saksi korban tinggal bersama mereka yang sudah biasa kena pukul adalah kakaknya Vicky;
- Bahwa saksi korban tidak bisa berjalan saat ditemukan di dalam lemari dan ada bengkak di bagian paha;
- Bahwa sewaktu pengeledahan Polisi tidak langsung mengambil barang bukti setelah olah tempat kejadian perkara baru Polisi menyita barang bukti;
- Bahwa saksi lihat kondisi saksi korban saat itu lemas, tidak bisa jalan dan penuh luka, dan kurang gisi;
- Bahwa saksi ikut mengantar saksi korban ke rumah sakit, sampai dirumah sakit langsung dokter mengambil tindakan medis;
- Bahwa Saksi juga tinggal didekat lingkungan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saksi korban tidur hanya ada kasur tidak ada tempat tidur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **JEFFRI TADAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Charles Klau S.H;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa jabatan saksi dalam lingkungan adalah sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena pada tanggal 16 Oktober 2014 ada telepon dari Ibu Endang Sidin yang mengatakan bahwa ada masalah yang terjadi di lingkungan saksi yakni di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa adalah warga lingkungan saksi;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga di lingkungan saksi sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan di lingkungan;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari Ibu Endang Sidin, saksi langsung menuju kerumah terdakwa disana sudah ada 2 (dua) orang Polisi, masyarakat sekitar, ibu Endang Sidin dan Isteri Terdakwa (Novi Zacharias). Lalu saksi masuk kedalam ruang tamu terdakwa dan menanyakan ke Polisi ada apa? Lalu Polisi mengatakan bahwa bahwa ada laporan dari warga bahwa ada penganiayaan kemudian saksi menanyakan kepada Isteri terdakwa apakah benar yang dikatakan Polisi dan dijawab bahwa itu tidak benar, lalu saksi mengatakan ke isteri terdakwa kalau tidak benar kenapa warga bisa lapor. Lalu Polisi menanyakan apa benar saksi korban ada didalam rumah atau tidak, isteri terdakwa mengatakan bahwa korban tidak ada sudah dipulangkan ke Lole karena didesak terus maka isteri terdakwa mengijinkan dilakukan pengeledahan setelah dilakukan pengeledahan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban berada dalam lemari pakaian kemudian Polisi menggendong saksi korban dan membawanya;

- Bahwa kondisi saksi korban saat itu sangat tidak sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, menurut cerita tetangga terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara di tendang dan di pukul;
- Bahwa saat kejadian baru saksi ketahui;
- Bahwa yang membuka lemari pada saat pengeledahan tanggal 16 oktober 2014 adalah Ibu Endang Sidin;
- Bahwa saksi korban di bawa oleh Polisi ke Rumah Sakit Umum Ba'a;
- Bahwa saksi juga ikut ke rumah sakit Umum Baa bersama dengan Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh dokter karena saat itu saksi ada di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Baa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara korban dan terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **RITA TULLE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Charles Klau, S.H dan Isterinya Novi Zacharias (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa pukul dan menendang korban di dapur rumahnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan dapur rumah terdakwa sekitar 6 (enam) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak menegur terdakwa sewaktu melihat terdakwa menganiaya korban karena takut terdakwa tersinggung;

- Bahwa awal saksi korban tinggal di rumah terdakwa biasanya main di luar rumah namun setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi main di luar rumah;
- Bahwa saksi Korban tinggal bersama terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernah saksi korban datang main dirumah saat itu saksi tanya dimana terdakwa, saksi korban mengatakan kalau terdakwa ada pergi ke Kupang;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan waktunya terdakwa pergi ke Kupang dan korban main dirumah saksi;
- Bahwa rumah terdakwa didepan dan rumah saksi di belakang;
- Bahwa sewaktu korban di tendang, korban tidak jatuh ke tanah;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali, saksi melihat korban di pukul dan di tendang oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **VICKY ZACHARIAS** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam masalah penganiayaan;
- Baha yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa yang merupakan bapak tiri saksi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah adik saksi Rafi Zacharias;
- Bahwa saksi, Farel dan korban tinggal dengan terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan dengan terdakwa adalah Bapak tiri saksi sedangkan ibu saksi adalah Isteri dari terdakwa;
- Bahwa saksi korban tinggal dengan kami sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi korban sering mendapat pukulan, saksi juga sering mendapat pukulan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi dipukul karena disuruh untuk memberi makan babi tapi tidak dilaksanakan;

- Bahwa tugas saksi korban di rumah adalah isi air di bak, sapu rumah, kadang-kadang bantu mengupas bawang untuk masak siang hari;
- Bahwa kalau tidak laksanakan maka akan dimarah oleh mama Novi Zacharias dengan mengatakan “Babi, Binatang, Anjing”;
- Bahwa saksi korban sering di tendang oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya menendang saksi korban sehari lebih dari 5 sampai dengan 6 kali;
- Bahwa saksi pernah lihat terdakwa menempeleng saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban menggunakan sepatu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ditubuh saksi korban ada banyak luka;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat saksi korban di cubit oleh terdakwa;
- Bahwa Sehari-hari kami makan nasi, sayur, ikan, daging kadang makan jagung;
- Bahwa nasi yang diberikan penuh piring makan;
- Bahwa kalau ada yang datang bertamu maka Farel dan saksi korban bermain di dalam kamar;
- Bahwa baru 1 (satu) kali saksi korban dimasukan dalam lemari;
- Bahwa terdakwa pernah ke Kupang dan saksi tinggal bersama dengan kaka Nel;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat saksi korban di cubit oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat terdakwa memukul saksi korban dengan kayu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **NOVITA PAULIN ZACHARIAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam masalah penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Charles Klau S.H yang merupakan suami saya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zakharias;
- Bahwa hubungan saksi korban dan saksi yakni saksi adalah mama besar dari saksi korban, ibunya saksi korban adalah adik perempuan saksi;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Februari tahun 2014;
- Bahwa penganiayaan terjadi di rumah terdakwa RT/RW. 014/005 Toundao, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa sering menganiaya saksi korban karena saksi korban sering buang air besar dicelana, suka memanjat jendela kamar, mengambil makanan dengan tangannya;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa memukul saksi korban saat mengajari saksi korban belajar membaca dan berhitung;
- Bahwa Terdakwa memukulnya menggunakan beberapa lidi yang telah dianyam dan diikat jadi satu saat mengajarnya menulis atau membaca;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban di bagian pantat dengan sepatu;
- Bahwa terdakwa pernah memukul dengan kayu bakar di bagian pantat;
- Bahwa terdakwa pernah menampar pipi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat terdakwa pukul saksi korban di kepala;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat terdakwa mematikan rokok dikepalanya saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban tinggal bersama terdakwa dari tahun 2012;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban dan anak-anak saksi tidak diperbolehkan main di luar rumah namun kadang saksi korban bersamanya kakanya Farel main di luar rumah;

- Bahwa lbunya saksi korban bernama Margaritha Zacharias;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan lidi di jarinya;
- Bahwa sewaktu saksi korban di tendang, saksi korban tidak jatuh ke tanah;
- Bahwa jarak dapur dengan rumahnya saksi Rita Tulle sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa tidak ada penghalang antara dapur terdakwa dengan teras rumah saksi Rita Tulle;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saudara Novi Zakharias (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan;
- Bahwa Korban penganiayaan adalah anak Rafi Zacharias;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan yakni dengan cara di tendang dan di pukul;
- Bahwa terdakwa menganiayaa korban sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekwan Rote Ndao;
- Bahwa saksi korban tinggal dengan Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa terdakwa pernah menendang korban di bagian pantat dengan keras;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena saksi emosi kalau pulang kantor isteri marah-marah dan melapor kalau saksi korban membuat masalah misalnya saksi korban mengambil makanan dengan menggunakan tangan yang ditaruh di atas meja;
- Bahwa luka yang diderita saksi korban sudah tidak bisa sembuh lagi karena banyak bekas-bekas lukanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali;

- Bahwa terdakwa mencubit telinga saksi korban banyak kali;
- Bahwa lidi yang dianyam Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban saat mengajarnya membaca huruf a..b..c;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat berapa kali terdakwa pukul kepalanya saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi makan saksi korban karena selalu menyuruh saksi Vicky memberi makan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kanan;
- Bahwa terdakwa mengajar saksi korban umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa terdakwa pernah menganiaya saksi korban 2 (dua) kali menggunakan kayu dan mengenai tangan dan kaki saksi korban;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena saksi korban buang air besar di celana;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu dengan kuat/keras;
- Bahwa terdakwa menggunakan kayu sebesar jari terdakwa;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak lihat Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa bawa saksi korban ke ruang tengah baru terdakwa memukulnya;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kosong lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa biasanya menendang bagian pantat/bokong saksi korban menggunakan kaki kosong;
- Bahwa terdakwa menggunakan kaki kanan kalau menendang saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul kepala saksi korban menggunakan batu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi korban di luar rumah;
- Bahwa terdakwa rawat yang luka-luka dijari saksi korban;
- Bahwa terdakwa yang merawat luka dikepala saksi korban;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa diberi kesempatan untuk meminta maaf pada keluarga korban);

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak;
2. 1 (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merek;
3. 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang ± 60 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias (terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap korban Rafi Zacharias;
- Bahwa benar korban adalah keponakan dari terdakwa karena korban adalah anak dari adik kandung istri terdakwa;
- Bahwa benar korban adalah anak kandung dari adik kandung saksi Novita Paulin Zacharias yang bernama Ferderika Zacharias, dimana korban sudah 3 (tiga) tahun tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias serta saksi Vicky Zacharias dan Farel Klau;
- Bahwa benar penganiayaan yang terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias (terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan sudah berulang-ulang kali terhadap korban sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lupa kapan kejadiannya, akan tetapi terdakwa hanya ingat terakhir saksi menganiaya korban pada bulan april tahun 2014 di Tondau, RT. 014/RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dengan cara menendang bokong/pantat korban;

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Novita Paulin Zacharias dengan cara memukul korban secara berulang-ulang menggunakan tangan menempeleng korban dan dengan kayu bakar memukul ke arah kepala dan tubuh korban, sedangkan terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal dengan cara memukul ke arah muka dan kepala korban, menggunakan kayu ke arah kepala dan tubuh korban serta menggunakan kaki untuk menendang pantat/bokong korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tidak saksi ingat lagi, sedangkan penganiayaan yang saksi lakukan terakhir adalah pada bulan april 2014 dengan cara menendang pantat/bokong saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kaki, sehingga korban kesakitan dan menangis;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias melakukan pemukulan terhadap korban karena korban nakal;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa akibat pemukulan yang dilakukan saksi, korban mengalami bengkak di bokong/pantat korban, sedangkan saksi Novita Paulin Zacharias korban mengalami luka di sekujur tubuhnya, di dahi, di kepala, di tangan, di kaki;
- Bahwa benar terdakwa juga memukul korban menggunakan 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang $\pm$ 60 cm kalau disuruh belajar tidak mau;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, terdakwa, korban dan keluarga korban telah berdamai;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak;
- (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merek;
- 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang $\pm$ 60 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat kombinasi yaitu subsidair dengan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A;**
- 3. Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Atau Luka Berat;**
- 4. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**
- 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1). Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini tidaklah sama dengan pengertian setiap orang pada pengertian umumnya, tetapi adalah semua orang yang punya status dan kualifikasi sebagai anggota keluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, yaitu meliputi : suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan termasuk juga pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut; sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan pada pengertian “setiap orang” diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah berstatus suami dan saksi korban adalah keponakan dari terdakwa karena saksi korban adalah anak dari adik kandung istri terdakwa dimana korban sudah 3 (tiga) tahun tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias maka tidaklah dapat disangsikan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai anggota keluarga dengan status “Suami” dalam suatu lingkungan rumah tangganya, sebagaimana disebut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu terhadap unsur “setiap orang” ini harus dinyatakan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2). Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap seseorang secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pengertian umum dari “melakukan Kekerasan fisik”

adalah menggunakan tenaga yang sedemikian rupa besarnya terhadap tubuh orang lain sehingga menimbulkan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak. Pengertian umum ini identik dengan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik adalah segala perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka. Dari bunyi pasal 6 ini dapat diketahui bahwa tindak pidana ini tidak mempersoalkan tentang bagaimana cara Terdakwa menggunakan tenaga dan seberapa besar Terdakwa menggunakan tenaga terhadap tubuh orang lain, tetapi dalam pasal ini yang penting adalah telah ada timbulnya akibat yang dilarang yaitu timbul rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada orang lain. Dengan perkataan lain, tidaklah perlu dibuktikan tentang cara dan seberapa besar penggunaan tenaga oleh Terdakwa, tetapi yang perlu dibuktikan adalah apakah telah timbul akibat yang dilarang dari penggunaan tenaga itu. Itulah sebabnya dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 telah menitik beratkan pada akibat dari kekerasan fisik itu yaitu timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada orang lain;

Bahwa dari pengertian diatas, pembuktian tindak pidana ini sudah dipandang cukup bila antara kekerasan fisik (perbuatan) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan timbulnya (akibat) berupa rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada orang lain telah ada hubungan kausal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa sering memukul saksi korban di bibir korban dan jari tangan saksi korban menggunakan kayu dan tangan terdakwa dan juga menggunakan anyaman 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda dengan panjang sekitar 60 cm secara berulang-ulang dan mencubit telinga saksi korban dalam waktu yang tidak tentu sekitar bulan April 2014, bulan Juni 2014, bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di rumah terdakwa di RT 014/ RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalin, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa selain terdakwa memukul saksi korban, terdakwa juga menendang pantat/bokong saksi korban sehingga saksi korban mengalami kesakitan dan bengkak di pantat/bokong;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalihan yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang semuanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah berstatus suami dan saksi korban adalah keponakan dari terdakwa karena saksi korban adalah anak dari adik kandung istri terdakwa dimana korban sudah 3 (tiga) tahun tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias sejak tahun 2012 di rumah terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias di Tondau, RT. 014/RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi korban Rafi Zacharias masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan isteri terdakwa yang menetap dalam rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A ”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3). Unsur Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Atau Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksudkan dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu pancaindra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa sering memukul saksi korban di bibir korban dan jari tangan saksi korban menggunakan kayu dan tangan terdakwa dan juga menggunakan anyaman 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda dengan panjang sekitar 60 cm secara berulang-ulang dan mencubit telinga saksi korban dalam waktu yang tidak tentu sekitar bulan April 2014, bulan Juni 2014, bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di rumah terdakwa di RT 014/ RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalin, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa selain terdakwa memukul saksi korban, terdakwa juga menendang pantat/bokong saksi korban sehingga saksi korban mengalami kesakitan dan bengkak di pantat/bokong;

Menimbang apabila dihubungkan dengan adanya visum at rapertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00 wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran Delirium yaitu keadaan gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang menghayal;
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan :
 - Benjolan sebesar telur ayam kampung, di dahi kanan disertai luka-luka warna merah gelap merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul;
 - Pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah. Disebabkan trauma benda tumpul;
 - Luka kering pada pangkal hidung, telah terjadi pertumbuhan tulang baru/ perkapuran (CALLUS) disebabkan trauma benda tumpul;
 - Mulut ada parutan luka di bibir atas dan bawah; disebabkan trauma benda tumpul dan bentuk bibir korban tidak beraturan (cacat);
 - Kedua tangan bengkok dan kaku disertai bengkak; merupakan siksaan lama hingga mengakibatkan cacat pada jari tangan korban;
 - Kedua lutut bengkak; terdapat bekas pukulan diakibatkan oleh siksaan berupa pukulan disertai dengan gisi kurang hingga korban tidak dapat berjalan dengan normal dan berdiri.
 - Kedua kaki terdapat luka lecet; merupakan luka lama yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
 - Kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka lama; yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
 - Pada daerah bokong bengkak; diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
3. Hasil Rontgen ditemukan;
 - Kepala dalam batas normal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk perkapuran (CALLUS);

- Lutut: bengkak merupakan trauma benda tumpul;
- Bokong: dalam batas normal;

4. Korban diobati dan dirawat;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur Tujuh tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan sebesar telur ayam kampung di dahi kanan disertai luka-luka lecet, pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah, luka kering pada pangkal hidung, mulut ada parutan, luka bibir atas dan bawah, luka-luka lecet pada tangan kiri bagian dalam dan luar, kedua tangan dan jari-jari kaku dan bengkak disertai bengkak, kedua lutut bengkak, kedua kaki terdapat luka-luka lecet, kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka-luka lama, pada daerah bokong bengkak, sebab luka karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Atau Luka Berat;**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4). Unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengenai pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Bentuk gabungan beberapa perbuatan (conkursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda (R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor, 1995). Singkatnya pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Bahwa di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan yang memunculkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban dilakukan lebih dari satu

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamah agung berulangkali dalam tahun 2014 dilakukan dalam jangka waktu yang tidak tentu dan dilatarbelakangi alasan antara lain: saksi korban yang tidak cepat menjawab jika dipanggil, korban yang mengambil makan di meja tanpa memberitahu kepada terdakwa atau saksi Novita Paulin Zacharias, dan pemukulan yang dilakukan dengan alat dan cara yang berbeda-beda, sehingga Dengan demikian merupakan perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang berbeda-beda dan tidak ada sangkut pautnya karena berasal dari niat yang berbeda-beda baik dari terdakwa Charles Klau, SH maupun saksi Novita Paulin Zacharias, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbarengan perbuatan yang masing-masing berdiri-sendiri merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis yaitu kesemuanya hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5.). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Unsur tersebut terdapat beberapa Sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana merupakan delik penyertaan (deelneming) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap delik penyertaan (deelneming) ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek “Orang Yang Melakukan (plegan)” Perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa aspek “Orang Yang Melakukan (plegan)” menurut penafsiran *Hasewinkel Zuringa* berpendapat bahwa “Orang Yang Melakukan (plegan)” adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerja sama yang erat secara sadar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perbuatan pidana tersebut antara para terdakwa, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban Rafi Zacharias dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dengan cara meninju, memukul menggunakan kayu di sekujur tubuh korban, dan menendang bokong korban sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka di wajah, kepala, tangan, kaki, dan bokong saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00 wita bertempat di RSUD Ba'a;

Menimbang, bahwa peran terdakwa Charles Klau, SH dalam tindak pidana ini adalah sebagai yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga memenuhi ketentuan sebagai orang yang melakukan tindak pidana terhadap saksi korban Rafi Zacharias;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya uraian unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim telah diuraikan dan dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Tersebut ditolak sehingga pembelaan selanjutnya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidanya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pidanaan, aspek Sosiologis, dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban karena saksi korban nakal sehingga tujuan Terdakwa untuk menegur atau mendidik saksi korban sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena korban mengambil makanan yang ditaruh diatas meja menggunakan tangan atau pada saat terdakwa menyuruh belajar/mengajar korban untuk membaca tetapi tidak mau dan kalau saksi korban nakal, bahwa walaupun tindakan terdakwa tersebut tidak dibenarkan secara hukum tetapi oleh karena Terdakwa yang sudah mengganggu saksi korban seperti anak sendiri sehingga merasa bertanggungjawab untuk mendidik saksi korban selayaknya orang tua lain terhadap anak-anaknya, tidak semata-mata hanya berniat membuat saksi korban merasa sakit atau mendapat luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa CHARLES KLAU, SH alias CHA, telah memiliki isteri (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dua orang anak yang masih kecil, dimana Terdakwa yang diharapkan sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bukannya mencari-cari alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, karena telah dinyatakan terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas haruslah dijatuhkan hukuman yang proporsional dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa, korban maupun keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak, 1 (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merek, 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang $\pm$ 60 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban serta keluarga saksi korban sudah saling memaafkan dan berdamai;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa **CHARLES KLAU, SH alias CHA** tersebut

diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Beberapa Kali Mengakibatkan Luka Berat"** Sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) TAHUN dan 6 (Enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merek;
 - 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang $\pm$ 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 MARET 2015**, oleh **ZAKA TALPATTY, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H**, dan **JUNUS D. SESELI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **13 MARET 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **ALEXANDER L. M. SELE, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISERA S. N. NENOHAFFETO, S.H

ZAKA TALPATTY, S.H.,M.H

JUNUS D. SESELI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIANI KAROLINA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)